KS Brno 9 To 315/2026-140 – veřejná textová kopie rozhodných částí

Veřejná textová kopie rozhodných částí pětistránkového skenu; nereprodukuje grafickou podobu originálu.

Originální zdrojový SHA-256: e565b7e3bb122f00ff04720f1acce031525c1b9c2a2457a87cdac96055ec64a6

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ — č. j. 9 To 315/2026-140

USNESENÍ ze dne 3. září 2026

VEŘEJNÁ TEXTOVÁ KOPIE ROZHODNÝCH ČÁSTÍ

Tato kopie byla připravena z uživatelem nahraného pětistránkového skenu. Není byte-identická s originálem a nereprodukuje jeho grafickou podobu. Originální zdrojový PDF soubor má SHA-256:

e565b7e3bb122f00ff04720f1acce031525c1b9c2a2457a87cdac96055ec64a6

Krajský soud v Brně rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 3. 9. 2026 v Brně o stížnosti Mgr. Dušana Dvořáka proti usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 7. 8. 2026, č. j. 15 Nt 3103/2026-53.

VÝROK:

Podle § 148 odst. 1 písm. b) trestního řádu se stížnost zamítá.

PODSTATNÉ DŮVODY:

Napadeným usnesením Okresní soud v Prostějově podle § 283 písm. b) trestního řádu zamítl návrh na povolení obnovy řízení, která skončila pravomocnými usneseními ve věcech 2 Nt 1151/2014-80 a 3 Nt 1151/2014-411, v nichž byla uložena ochranná opatření ve formě zabrání věci.

Stěžovatel namítal, že okresní soud uzavřel dvě historické spojené větve procesním závěrem o nepřípustnosti samostatné obnovy zabrání věci, aniž věcně posoudil společný soubor nových důkazů. Poukazoval na nové policejní podklady z roku 2026, přezkumy metodiky OKTE Frýdek-Místek a státních zastupitelství a žádal společné nebo koordinované projednání.

Krajský soud v odůvodnění mimo jiné uvedl, že v trestním řízení návrh na povolení obnovy řízení směřuje proti rozhodnutí, u něhož jsou splněny zákonné podmínky § 278 trestního řádu. Ve vztahu k rozhodnutím o zabrání věci však soud dovodil nedostatek oprávnění stěžovatele podat návrh na obnovu a návazně i stížnost. V bodě 5 odůvodnění soud odkázal na § 286 trestního řádu a uzavřel, že poškozený (podobně jako zúčastněná osoba) není podle zákona oprávněn podat návrh na obnovu řízení; právo stížnosti proti usnesení o obnově má jen tehdy, byla-li obnova povolena výslovně ve výroku o přiznaném nároku poškozeného na náhradu škody. Soud uvedl, že tato situace zde nenastala.

ZÁVĚR SOUDU:

Krajskému soudu podle odůvodnění nezbylo než stížnost dříve odsouzeného Mgr. Dušana Dvořáka podle § 148 odst. 1 písm. b) trestního řádu zamítnout jako podanou osobou neoprávněnou, a to bez věcného přezkoumání.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný.

Brno 3. září 2026

Mgr. Petr Hlavina v. r., předsedkyně senátu

Poznámka k fyzickému originálu:

Sken obsahuje na čtvrté straně převážně prázdnou plochu s otiskem razítka a na páté straně doložku o konverzi dokumentu do elektronické podoby. Tato textová veřejná kopie reprodukuje rozhodné části rozhodnutí, nikoli grafickou podobu originálu.